任划分由省人民政府确定。”

（六十）修改《黑龙江省城镇燃气管理条例》有关内容。

删去第五十五条第一款。

（六十一）修改《黑龙江省食品安全条例》有关内容。

删去第四十七条第一款、第四十八条第二款中的“和农垦、森工”。

此外，对相关地方性法规的条文顺序作相应调整。

黑龙江省河道管理条例

（1984年11月6日黑龙江省第六届人民代表大会常务委员会第十次会议通过　根据1997年10月20日黑龙江省第八届人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈黑龙江省河道管理条例〉的决定》第一次修正　根据2015年4月17日黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第十九次会议《关于废止和修改〈黑龙江省文化市场管理条例〉等五十部地方性法规的决定》第二次修正　根据2018年4月26日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于废止和修改〈黑龙江省统计监督处罚条例〉等72部地方性法规的决定》第三次修正　根据2018年6月28日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于废止和修改〈黑龙江省农作物种子管理条例〉等63部地方性法规的决定》第四次修正）

第一章　总　则

第一条　根据《中华人民共和国防汛法》和《中华人民共和国河道管理条例》等有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条　本条例适用于本省行政区内的河道（包括湖泊、人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）。

河道内的航道，同时适用航道管理法律、法规。

第三条　各级人民政府的水行政主管部门为河道主管部门，负责本条例的组织实施和监督执行；负责防洪调度、综合开发利用水资源；协调处理各部门在用河方面的矛盾及河道业务技术指导；会同航运、城建等部门编制江河流域规划、河道整治规划。

各级人民政府根据需要在水行政主管部门建立河道管理机构。

第四条　省水行政主管部门可根据情况，委托省有关部门实施河道管理。被委托部门应当接受省水行政主管部门指导和监督。有堤防、护岸管理任务的部门和单位，应设置相应的

管理机构或专职人员。

第五条 河道水土资源除集体所有的土地外均属全民所有。保护河道水土资源及附属工程设施的完整,是全省人民的义务。

各单位和个人有权在法律规定范围内开发利用江河水土资源。单位和个人的兴利活动,必须服从江河流域规划、河道整治规划,要严格遵守本条例。

第二章 河道管理

第六条 有堤防的河道,其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区,两岸堤防及护堤地。

无堤防的河道,其管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。河道的具体管理范围,由县级以上人民政府负责划定。

第七条 在河道管理范围内修建工程不得影响行洪、排涝及堤防安全,不得引起河势的不良变化,不得破坏通航条件,不得危及其它部门的兴利活动。在河道管理范围内新建、改建工程及河道整治工程,建设单位必须按照河道管理权限,将工程建设方案报送河道主管部门审查同意。未经河道主管部门审查同意的,建设单位不得开工建设。

省界和边境河流按规定程序由国家或省审定,穿越两个以上市(地)或跨县、场的河流由省审定,穿越两个以上县(含县级市,下同)并在同一市(地)范围内的河流由市(地)审定,河道长度不超出县境的河流由县审定,河道长度不超出牧场、渔场等范围的河流,由各自主管部门审定。

第八条 在河道管理范围内,不准擅自修筑丁坝、锁坝、围堤、泵站、码头、高渠、高路,厂房、民房等建筑物;不准擅自堆放物资、倾填矿渣、煤灰、残土、垃圾;除营造护堤护岸林外,不准种植高杆阻水植物;不准从事任何造成壅水、冲刷、淤积等不利影响的生产活动。

第九条 在河道管理范围内采砂、取土、淘金的单位和个人必须报经河道主管机关批准,按河道管理权限实行管理,由河道主管机关发放准采证。按照批准的范围和作业方式进行,并向河道主管机关缴纳管理费;涉及其他部门的,由河道主管机关会同有关部门批准。河道采砂管理费纳入财政预算管理,用于河道堤防工程的维修、工程设施的更新改造及管理单位的管理经费。收费具体标准和计收办法由省人民政府根据国家有关规定制定。禁止在下述区域内采掘砂石土料物:

(1)堤防迎水面五十米以内,河床凹岸和堤防险工地段、河道整治工程一百米以内;

(2)大、中、小铁路桥及防护工程上下游五百、三百、二百米以内,公路桥及引道、防护工程上下游二百米以内;

(3)拦河闸坝、泵站上下游三百米以内;

(4)水文测流断面上下游五百米至一千米以内;

(5)可能因采砂而导致流势变化影响其它部门正常生产活动的区域。

第十条 经批准在河道管理范围内修建工程、堆放物料和采掘矿产、砂石,对防洪及其它单位用河造成影响或经济损失的,要支付采取补救措施所需全部费用。

第十一条 禁止在通航河流和渔业生产繁忙的江河内散放流送木材和无船舶牵引的木排。如有散排,放排单位要及时打捞。因流送木排使桥梁等工程施放受到破坏的,放排单位要给予赔偿。

第三章 工程及林草管理

第十二条 市、县人民政府要按照下列标准划定江河堤防护堤用地范围:黑龙江、松花江、嫩江、牡丹江、穆棱河、汤旺河、呼兰河、拉林河、绰尔河、雅鲁河等十条主要江河堤防和大型堤防迎水面不小于五十米,背水面不小于三十

米。中、小河流堤防迎水面不小于三十米，背水面不小于二十米。凡已经市、县人民政府划定的护堤用地由河道、堤防管理部门管理使用。护堤地主要用于营造防浪林、防汛用材林及发展围堤经济。

其它单位和个人临时占用护堤地需经河道、堤防管理部门同意，损坏的树草应予补栽，并作价赔偿。

第十三条 在堤身和护堤地内禁止挖掘草皮、取土挖洞、开沟、打井，扒道口、建房、爆破、埋葬、堆放杂物、修建鱼池及从事其它危及工程安全的活动。十条主要江河堤防背水面三百米以内，其它江河堤防背水面一百米以内，不准擅自钻探、打深井和修筑地下工程。如必须钻探，应经河道、堤防主管部门批准，并由钻探部门负责进行安全处理。

第十四条 河道工程（堤防、护坡、护岸、大坝、涵闸）未经河道主管机关批准不得做公路、乡路，不得停靠船只或做码头。确需利用河道工程做公路、乡路的，利用堤防（坝）、护坡、护岸等工程和护堤地做码头或堆放物料的，须经有审批权的河道主管机关同意，同使用单位和个人对所利用工程负责养护维修，保持原有工程防洪标准，或者向河道主管机关缴纳工程养护费。收费具体标准和计收办法由省人民政府制定。对工程造成损坏由使用单位和个人负责赔偿。

在堤身泥泞期间，禁止车辆通行。防汛抢险车辆除外。

第十五条 修建穿堤工程，要做出工程设计和回填设计，按本条例第七条规定履行手续，并服从河道主管部门的安全管理。市、镇港区道路穿越堤防要修建确保防洪安全的永久性设施。

第十六条 护堤护岸林草由河道管理单位组织营造和管理，其他单位和个人不得侵占、砍伐或者破坏。河道管理单位对护堤护岸林木进行抚育和更新性质的采伐及用于防汛抢险的采伐，根据国家有关规定免交育林基金。

第十七条 河道整治工程和护岸林草及测量标志，工程、水文观测和通讯照明设施及护堤房等，任何单位和个人不准侵占、偷盗和破坏。不准在各类标志附近设置有碍观测的障碍物。

第十八条 河道堤防的防汛岁修费，按照分级管理的原则，由各级人民政府负担，列入各级财政预算。

第四章 防 汛

第十九条 省、市、县人民政府及行政公署应设立防汛指挥部，其日常办事机构设在同级水行政主管部门，负责建立健全防汛组织，做好汛期的防洪工作。

第二十条 防汛工作要实行集中领导，统一指挥。下级防汛指挥部必须服从上级防汛指挥部的调度和决定，各部门和单位在汛期必须服从当地和上级防汛指挥部调度和决定。

在防汛紧急时期，防汛指挥部有权调动防汛抢险急需的物资、设备、器材、交通运输工具和劳动力。汛期，在河道作业的各部门的工作与防汛有矛盾时，必须服从防汛需要。

第二十一条 各级防御特大洪水措施方案由当地人民政府负责制定，报上级人民政府批准。在遭遇特大洪水时，任何单位和个人不准妨碍、阻挠蓄洪、分洪、滞洪命令的执行。对严重阻水的工程设施，经上级人民政府批准，防汛指挥部可以采取非常措施。

第二十二条 十条主要江河干堤的警戒水位和保证水位由省防汛指挥部审定。其它河流由行署、市人民政府防汛指挥部审定。

第二十三条 汛期水库的调度要按批准的调度计划执行。如遇特殊情况需要变更调度计划，要经原批准机关同意，其它部门和个人不准擅自改变。不安全的病、险水库要限制蓄水。废弃的水库不准擅自恢复利用。

第二十四条 气象、水文部门应及时预测

预报雨情水情。邮电及其它有关部门应保证汛情联络畅通。物资部门应保证防汛抢险物资、器材供应。交通运输部门应保证防汛物资和人员的及时运送。

一切部门、单位和个人,都必须按时完成分担的防汛任务。

第二十五条 防汛抢险救灾的资金和物资器材,要严加管理,不准挪用。

第五章 奖励和惩罚

第二十六条 有下列事迹之一的单位和个人,由河道管理部门或报请人民政府给予奖励。

(一)模范执行本条例,或同违法行为作斗争有显著成绩的;

(二)在防汛抢险斗争中作出显著成绩的;

(三)对保护、开发和科学利用江河资源做出显著成绩的;

(四)积极搞好河道及附属工程设施管理,种植防护林草取得显著成绩的;

(五)广泛开展宣传教育工作,积极发动和组织受益单位和群众搞好河道、堤防管理取得显著成绩的。

第二十七条 违反本条例规定,有下列行为之一的,县级以上人民政府河道主管机关除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款、没收非法所得;对有关责任人员,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)在河道管理范围内弃置、堆放阻碍行洪物体的;种植阻碍行洪的林木或者高秆植物的;修建围堤、阻水渠道、阻水道路的;

(二)在堤防、护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的;

(三)未经批准或者不按照国家规定的防洪标准、工程安全标准整治河道或者修建水工程建筑物和其他设施的;

(四)未经批准或者不按照河道主管机关的规定在河道管理范围内采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘的;

(五)未经批准在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施,以及开采地下资源或者进行考古发掘的;

(六)擅自砍伐护堤护岸林木的。

第二十八条 违反本条例规定,有下列行为之一的,县级以上人民政府河道主管机关除责令其纠正违法行为、赔偿损失、采取补救措施外,可以并处警告、罚款;应当给予治安管理处罚的,按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)损毁堤防、护岸、闸坝、水工程建筑物,损毁防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施;

(二)在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动的;

(三)非管理人员操作河道上的涵闸闸门或者干扰河道管理单位正常工作的。

第二十九条 对拒不执行防汛调度和决定,挪用盗窃防汛救灾资金和物资器材,造成损失的单位和个人,视情节轻重给予行政处分或依法追究刑事责任。

第三十条 当事人对行政处罚决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起诉讼。

第三十一条 法律、行政法规另有规定的,从其规定。

第六章 附 则

第三十二条 本条例实施前已有的影响行洪、排涝、供水、过船、过鱼的障碍物,应本着"谁设障,谁清除"的原则,按河道管理部门的要求,由设障单位在限期内清除或改建。

现有穿堤工程不符合安全要求的由工程所属部门加固改建;废弃的由工程所属单位及时

清除并回填加固。

第三十三条 在河道管理范围内兴建工程、开发资源、划定管理使用范围，涉及土地、草原、林木、水面所有权或使用权的变更，按国家和省有关规定办理。

第三十四条 本条例自1985年1月1日起施行。

黑龙江省城市民族工作条例

（1989年12月13日黑龙江省第七届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过 1996年11月3日黑龙江省第八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议修改 根据2018年6月28日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于废止和修改〈黑龙江省农作物种子管理条例〉等63部地方性法规的决定》第二次修正）

第一条 为加强城市民族工作，保障城市少数民族的合法权益，促进城市少数民族事业的发展，根据宪法和有关法律规定，结合我省实际情况，制定本条例。

第二条 本省行政区域内的城市民族工作均应遵守本条例。

第三条 城市民族工作坚持党的基本路线，认真宣传贯彻党的民族政策和国家法律、法规，巩固和发展社会主义民族关系，增强民族团结，发展社会主义市场经济，促进各民族共同繁荣。

第四条 城市少数民族公民和其他公民一样，享有宪法和法律规定的权利，承担宪法和法律规定的义务，发扬爱国主义精神，坚持四项基本原则，坚持自力更生、艰苦奋斗，积极参加社会主义各项建设事业，为建设富强，民主、文明的社会主义现代化国家做出贡献。

第五条 各级国家机关、企事业单位、社会团体和个人应尊重少数民族的风俗习惯和宗教信仰的自由。各少数民族都有保持和改革自己风俗习惯的自由。

各级国家机关在处理城市少数民族的特殊问题时，必须与他们的代表和民族工作部门充分协商，尊重他们的意见。

第六条 各级人民政府的民族事务部门是民族工作的主管部门。市、市辖区人民政府应设置精干的民族工作机构或配备专职民族工作干部；少数民族较多的街道办事处和企事业单位，应根据工作需要配备专、兼职民族工作干部。

民族工作任务较重的市、市辖区人民政府和街道办事处选配组成人员时，应注重配备少数民族干部。

城市少数民族人口较多的，其人民代表大会中，应当有他们的代表。对人口较少的民族，也应当给予适当照顾；人民代表大会常务委员会组成人员中，应当有少数民族的成员。

第七条 各级民族工作部门应协助干部管